



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

Rua Teotônio Vilela, nº 45 – Centro – CEP: 68590-000 - Telefone: (94) 3345-1103/ 98413-2347
- e-mail: 1jacunda@tjpa.jus.br [<mailto:1jacunda@tjpa.jus.br>]

PJe: **0001181-64.2018.8.14.0026**

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Requerente Nome: DEIVIDES GOMES DE MATOS

Endereço: RUA AMAZONAS Nº 02, BAIRRO ELETRONORTE, CASA, ELETRONORTE, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Nome: MAYARA GOMES DE MATOS

Endereço: RUA AMAZONAS Nº 368, BAIRRO ELETRONORTE, CASA, ELETRONORTE, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Nome: DOUGLAS GOMES DE MATOS

Endereço: RUA DO CAMPO Nº 22, BAIRRO APARECIDA, CASA, ELETRONORTE, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Nome: DIEGO GOMES DE MATOS

Endereço: RUA DO CAMPO Nº 22, BAIRRO APARECIDA, CASA, APARECIDA, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Nome: MAYANE GOMES DE MATOS

Endereço: desconhecido

Nome: DIOGO GOMES MATOS

Endereço: RUA AMAZONAS Nº 368, BAIRRO ELETRONORTE, CASA, ELETRONORTE, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Requerido Nome: NEUTON RODRIGUES FREIRES

Endereço: R PINTO DA SILVA, SN, PREF MUN, CENTRO, JACUNDÁ – PA – CEP: 68590-000

Metas CNJ (cumprimento do art. 12, §2º, VII, do CPC).

SENTENÇA

Visto etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de **Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais** proposta por **DEIVIDES GOMES DE MATOS e OUTROS** em face de **NEUTON RODRIGUES FREIRES**, todos devidamente qualificados nos autos.

Relatam os autores, em síntese, que no dia 17 de setembro de 2016, por volta das 21h30, seus genitores, JOSÉ ANGÊNLO RODRIGUES DE MATOS e ALDENIRA BRITO GOMES, trafegavam em uma motocicleta pela Rodovia PA-150, quando foram abalroados na traseira pelo veículo conduzido pelo réu.

Em decorrência da colisão, ambos os ocupantes da motocicleta vieram a

óbito. Alegam que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerido, que teria agido com imprudência e negligência, possivelmente sob influência de álcool. Requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes (pensão mensal), danos morais.

A petição inicial (Id. 51987261) foi instruída com documentos.

Em decisão interlocutória (Id. 51987353 - Pág. 4), foi indeferido o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios.

Devidamente citado (Id. 51987354 - Pág. 6), o requerido apresentou contestação (Id. 51987355 - Pág. 2 e ss.), refutando integralmente a versão dos fatos apresentada pelos autores.

Sustentou, em suma, que: i) a colisão ocorreu por culpa de terceiro, alegando que um caminhão não identificado chocou-se contra a traseira de seu veículo, impulsionando-o de forma inevitável contra a motocicleta das vítimas; ii) a motocicleta trafegava sem a devida sinalização traseira; iii) não há provas de sua culpa, sendo também uma vítima do acidente que resultou na perda total de seu veículo. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Realizada audiência de instrução e julgamento (Id. 123673075), foram colhidos o depoimento pessoal do requerido e os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelos autores. Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil para a juntada do inquérito policial correspondente.

A autoridade policial informou que o inquérito foi encaminhado a esta Comarca, autuado sob o nº 0005134-07.2016.8.14.0026.

As partes apresentaram suas alegações finais por memoriais (Ids. 146271508 e 149276486).

Concluída a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a presença concomitante de três requisitos essenciais: **a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos**. Consoante dispõe o art. 186 do referido diploma legal, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por sua vez, o art. 927 estabelece que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso em apreço, embora sejam fatos incontroversos a ocorrência da colisão e o trágico falecimento dos genitores dos autores, a responsabilidade pelo evento danoso, à luz do conjunto probatório, não pode ser atribuída ao réu.

Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, o ônus de comprovar a culpa do réu compete à parte autora, conforme disciplina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, os autores não lograram êxito em demonstrar a existência de conduta culposa do réu, ausente um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de indenizar.

A tese inicial de que o réu, por imprudência, colidiu na traseira da motocicleta não se sustentou de forma inequívoca. Nas colisões traseiras, prevalece a presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na

retaguarda. Contudo, tal presunção é *juris tantum*, admitindo prova em contrário, e pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto indicam a ausência de culpa do condutor do veículo de trás.

A versão do requerido, de que foi atingido por um terceiro veículo (caminhão) que o impulsionou contra a motocicleta, embora não comprovada de forma cabal, lança dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente, fragilizando a presunção de culpa. A prova oral colhida em audiência não foi suficiente para elucidar a controvérsia e firmar a responsabilidade do réu.

A testemunha **Abilio Amaral Fernandes Junior** informou não ter visto sinais de outro veículo no local, mas chegou à cena após o ocorrido, após ter ouvido boatos do acidente. Não presenciou a dinâmica do acidente, apenas relatando suposições, o que não possui condão probatório. Além disso, verificamos contradições durante seu depoimento, ao afirmar que o carro estava intacto, sem sinais de abaloamento traseiro, quando em ID nº 51987358 - Pág. 1 e 3, verificamos que o veículo foi completamente destruído em decorrência do acidente e posterior incêndio.

A testemunha Sebastião Viana de Oliveira declarou que o acidente ocorreu durante o dia e não viu outro veículo parar no local, mas também não presenciou a colisão em si. Durante a colheita do seu testemunho, relatou que ouviu um som intenso no momento do acidente, no entanto, por estar no sítio, tinha o campo de visão bloqueados por mangueiras, assim que chegou ao local, viu os corpos já sem vida de José Ângelo Rodrigues de Matos e Aldenira Brito Gomes, enquanto o Réu estava fora do carro atordoado após o acidente. Ao ser questionado sobre o veículo guiado pelo Réu, disse que não conseguiu ver o carro em razão do incêndio que seguiu ao acidente, que a fumaça impedia sua visão.

Tais depoimentos, por não serem de testemunhas oculares do exato momento da colisão, não possuem força probante para imputar, com a certeza necessária, a culpa pelo evento ao requerido.

Por fim, durante seu depoimento pessoal, o Réu alegou que estava voltando para casa, após um trabalho, quando, ao ultrapassar um caminhão, foi surpreendido pelas Vítimas em uma motocicleta, ao tentar frear seu veículo, teve a traseira do seu veículo atingida pelo caminhão e, em razão disso, ocorreu o acidente. Durante seu relato, o Réu relatou não ter memórias após o acidente em decorrência de ter ficado incapacitado após o acidente.

Questionado sobre a sua velocidade e a velocidade do caminhão, houve momentos de contradição em seu depoimento, no entanto, as contradições ocorridas não possuem o condão de justificar sua responsabilização, tanto pelo lapso temporal decorrido, quanto pelo trauma sofrido naquele momento.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também entende que incumbe ao autor demonstrar a culpa do Réu para fins de responsabilização em processos semelhantes ao presente caso. Vejamos.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. **AÇÃO INDENIZATORIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. EM NENHUM MOMENTO FOI POSSÍVEL CONSTATAR-SE QUE HOUE A CULPA DO APELADO, CONTRIBUINDO PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. PROVAS INSERVÍVEIS PARA ESTE FIM. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETIA À AUTORA NOS TERMOS DO ART.373, I, DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

I - Compulsando os autos, a despeito da possibilidade de auferir o acidente e o evento morte, em nenhum momento foi possível constatar-se que houve

a culpa do Apelado, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

II - Apesar de as alegações da Apelante serem no sentido de que este dirigia em alta velocidade e que teria avançado a faixa contrária, não há qualquer perícia e nem mesmo depoimento de testemunhas.

III - As fotos e vídeos acostados não tem o condão de demonstrar, nem mesmo de gerar uma mera conjectura ou presunção de que o Apelado foi o responsável pela colisão frontal.

IV - Não há depoimentos de testemunhas que presenciaram o acidente ou mesmo que estiveram no local, a não ser o depoimento pessoal da Autora e quanto aos boletins de ocorrência, é sabido que se tratam de produção unilateral de informações, então também é frágil ater-se tão somente ao que fora neles relatados para fins de se constatar culpa.

V - Por não ser possível chegar à conclusão cabal dos fatos e, sendo o ônus processual da própria Autora a comprovação do que alega, por força do art.373, I, do CPC/15, concluo que não há outro desfecho para a presente lide, senão o que fora esposado em sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803053-53.2019.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES/APELADOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CONTRADIÇÃO NAS PROVAS PRODUZIDAS PELOS AUTORES/APELANTES QUANTO A DINÂMICA DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente automobilístico que culminou no óbito do filho dos apelantes; bem assim o dever deste reparar os danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos apelantes.

2 – Conforme entendimento prevalecente da jurisprudência pátria, tratando-se de exame de dano decorrente de sinistro de trânsito, a aferição da responsabilidade civil é de natureza subjetiva, de modo que para gerar o dever de indenizar deve a parte demandante provar a existência do dano, o ato ou omissão culposa que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

3 – Do conjunto probatório colacionado aos autos pelas partes em litígio, depreende-se que, embora não se adentre no mérito de sua extensão, os danos de caráter extrapatrimonial sofrido pelos autores/apelantes são evidentes, ante o falecimento de seu filho, entretanto, não restou demonstrada a conduta culposa dos ora apelados, pressuposto essencial à caracterização do dever de reparação pretendido.

4 – As provas produzidas pelos autores/apelantes, consistente na testemunha da Sra. Roseane de Oliveira Ramos, companheira da vítima, e o depoimento prestado pela Sra. Antônia Maria Mendonça Aleixo no âmbito de Boletim de Ocorrência, apresentam contradição, sobretudo, quanto a existência de acostamento na via e quanto a posição dos veículos das vítimas.

5 – Considerando que a demanda concerne a responsabilidade subjetiva, cabendo aos autores provar a culpa do requerido, ou seja, provar que este agiu com negligência, imprudência ou imperícia na condução do veículo, por ocasião do acidente, a contradição nas provas produzidas pelos autores vulneram suas alegações.

6 – Desse modo, sendo a conduta ilícita do agente, imprescindível para caracterização do dever de indenizar, a divergência entre as versões das partes e à míngua de prova pericial conclusiva quanto à culpa do requerido, apta confirmar que este foi o causador do acidente, resta obstado o reconhecimento da procedência da pretensão indenizatória.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007550-44.2014.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE.

1. Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. Para a caracterização da culpa é indispensável a prova robusta de que o condutor do veículo foi o responsável pelo acidente. Sem ela, não se pode responsabilizá-lo pelo acidente.

2. A obrigação de indenizar só emerge quando resta comprovada a culpa do atropelador. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial.

3. A culpa não se presume. Para se impor responsabilidade de indenizar, a culpa deve estar suficientemente comprovada. Uma vez não evidenciada a culpa do condutor do veículo para a ocorrência do atropelamento, mesmo com o evento morte, como no caso, não se pode falar em indenização por responsabilidade civil. Correta, pois, a sentença de primeiro grau nada havendo a ser mudado, uma vez que não há como proclamar a culpa do motorista do ônibus atropelador, ante a ausência de prova cabal, quer material, quer testemunhal. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0020473-14.2005.8.14.0301 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014)

Em que pese o trágico acidente que vitimou os genitores dos Autores e causou danos à integridade física do Réu, não há provas que demonstrem a responsabilidade do Réu pelo acidente: na época não houve a realização de perícia no local; as testemunhas ouvidas por este juízo não presenciaram o acidente; o Réu, em seu depoimento, não demonstrou lembrar a integralidade do acidente, o que é justificável pelo trauma vivido. Dessa forma, uma vez que não foram produzidas provas que demonstrem cabalmente como ocorreu o acidente, não há como imputar ao Réu a responsabilidade pelo evento danoso.

Ademais, a própria autoridade policial, ao concluir o inquérito sobre os fatos, promoveu o arquivamento por entender que não havia elementos para o indiciamento do Sr. Neuton Rodrigues Freires, por considerar que ele não teve como evitar o acidente. Embora tal decisão na esfera criminal não vincule o juízo cível, ela reforça a ausência de provas robustas da culpa do demandado.

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta culposa do réu como causa determinante para o acidente, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Da Rejeição dos Demais Argumentos.

Consoante previsão constante do art. 489, §1º, IV do CPC, REJEITO os demais argumentos aduzidos pela parte, pois insuficientes para modificar as conclusões adotadas por este juízo, que por meio do convencimento motivado expôs todos os fundamentos da presente decisão (art. 93, IX, da CR/88), em estrita observância ao determinado no art. 371, do CPC.

Nesse diapasão, justamente pelo fato de não serem suficientes para modificar os fundamentos desta decisão, prescindem de análise detalhada e refutação expressa. Justamente por isso que o art. 1.013, §§1º e 2º, do CPC, concederam ao juízo ad quem a devolução integral na matéria debatida da lide.

Desse modo, a interposição de Embargos de Declaração sob a alegação de ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, poderá ser tida como medida manifestamente protelatória, e com as consequências processuais, porventura cabíveis.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **DEIVIDES GOMES DE MATOS** e outros em face de **NEUTON RODRIGUES FREIRES**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação de culpa do requerido pelo acidente de trânsito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, a qual ora defiro.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

(documento datado e assinado digitalmente)

JUN KUBOTA

Juiz de Direito

Titular da Vara Única de Jacundá